



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 59 DEL 13/11/2025	OGGETTO: GIUDIZIO CIVILE R.G. N. 4427/2020 INNANZI IL TRIBUNALE CIVILE DI AVELLINO TRA LA SOCIETA' GEOSYS INFORMATICA E SERVIZI PER IL TERRITORIO S.R.L. E IL COMUNE DI AVELLA. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI IN FAVORE DELL'AVV. GIOVANNI NAPOLITANO. PROVVEDIMENTI.
Registro Generale N. 649 DEL 14/11/2025	

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **quattordici**, del mese di **novembre** nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sulla base delle funzioni attribuite ai Dirigenti dal T.U.E.L. - D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Accertata la propria competenza ad adottare il presente atto in forza del Decreto Sindacale n. 14/2025 con cui sono state attribuite funzioni dirigenziali;

Visti:

- l'art. 107 del T.U.E.L. - D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- l'art. 4 comma 2, del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., che prevede la distinzione delle funzioni proprie degli organi di indirizzo e direzione politica rispetto alle competenze e responsabilità dei dirigenti, riservando a questi ultimi, tra l'altro, i compiti di gestione amministrativa;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il giudizio civile recante R.G. n. 4427/2020 in opposizione al D.I. n. 968/2020 promosso dalla società Geosys Informatica e Servizi per il Territorio S.r.l., P.IVA 06418271216 e svolto innanzi il Tribunale Civile di Avellino contro il Comune di Avella, conclusosi con esito favorevole all'Ente comunale, giusta comunicazione inviata dall'Avv. Giovanni NAPOLITANO acquisita al protocollo dell'Ente comunale al n. 11433 del 20.10.2025;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 61/2020 – R.G. n. 546/2020 di conferimento dell'incarico legale al predetto Avv. Giovanni NAPOLITANO, con studio legale sito alla Via Roma n. 67, cap. 83020, in Pago del Vallo di Lauro (Prov. AV),

Visto l'acconto economico di euro 1.000,00, (euro mille/00) oltre C.P.A. al 4% ed euro 145,50, per spese non imponibili in favore del predetto difensore, già liquidato in virtù della recitata determinazione dirigenziale n. 61/2020 – R.G. n. 546/2020;

Vista la fatturazione elettronica recante n. 31/2025/FE acquisita al protocollo dell'Ente comunale al n. 11659 del 23.10.2025 tramite sistema nazionale di interscambio (SDI) ed inviata dal predetto Professionista per la liquidazione delle proprie competenze professionali;

Dato atto che era stato acquisito il seguente numero di CIG Z892F124ED, tramite la piattaforma dell'A.N.A.C. oggi PCP;

Visto il D.L. n. 223/2006 recante *“Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale”*, convertito in Legge n. 248/2006 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto legge n. 1/2012 recante *“Misure urgenti in materia di concorrenza, liberalizzazioni e infrastrutture”* e ss.mm.ii.;

Vista la Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii.;

Visto il D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;

Visto il D.lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii.;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 *bis* del D.lgs. n. 267/2000;

Visti gli atti d'Ufficio;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono riportate e trascritte quale parte integrante del presente dispositivo, di:

1. Disporre il pagamento dei compensi professionali in favore dell'Avv. Giovanni NAPOLITANO per la somma complessiva di €. 1.560,00, in virtù dell'incarico legale di costituzione nel giudizio R.G. n. 4427/2020 in opposizione al D.I. n. 968/2020 promosso dalla società Geosys Informatica e Servizi per il Territorio S.r.l., P.IVA 06418271216 e svolto innanzi il Tribunale Civile di Avellino;
2. Liquidare i compensi professionali in favore dell'Avv. Giovanni NAPOLITANO nella somma complessiva di euro 1.560,00, (comprensiva di oneri di legge), giusta fatturazione elettronica recante n. 31/2025/FE acquisita al protocollo dell'Ente comunale aln. 11659 del 23.10.2025 tramite sistema nazionale di interscambio (SDI), con imputazione a valere sul capitolo 124.00, impegno n. 154/2020, g.r., del vigente bilancio pluriennale;
3. Dare atto che la procedura di liquidazione è gestita in conformità alla normativa nazionale vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della Legge n. 136/2010, come modificata dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge n. 217/2010) – CIG: Z892F124ED;
4. Dare altresì atto dell'assenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 *bis* della Legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
5. La presente determinazione:
 - ✓ È stata trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari per il prescritto visto di regolarità contabile ex art. 147 *bis*, comma 1 e art. 183, comma 7 del D.lgs. n. 267/2000;
 - ✓ È stata trasmessa all'Ufficio Segreteria per la registrazione al Repertorio generale delle determinazioni;
 - ✓ È pubblicata all'Albo Pretorio elettronico per giorni quindici (gg.15) consecutivi;

- ✓ È trasmessa con relativi allegati al Responsabile della Trasparenza per l'aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale;
- Contro la presente determinazione è ammesso ricorso amministrativo per opposizione da presentare al Responsabile del Servizio che ha adottato l'atto entro giorni trenta (gg.30). È ammesso altresì ricorso al T.A.R. Campania, Sezione di Salerno, entro giorni sessanta (gg.60) e ricorso straordinario al Capo dello Stato entro giorni centoventi (gg.120);
- A norma dell'articolo 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio comunale a cui potranno essere richiesti eventuali chiarimenti.

Avella (AV), 14/11/2025

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI E RISORSE UMANE
f.to Avv. Massimiliano Sorriento

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 14/11/2025

Il Responsabile del Servizio
f.to Avv. Massimiliano Sorriento

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
(art. 147 bis, comma I, e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Impegno collegato

Descrizione Impegno: DECRETO INGIUNTIVO N. 968/2020 RICORSO R.G. N. 3067/2020 (GEOSYS) Incarico avv.to Napolitano Giovanni CIG: Z892F124ED CUP: Descrizione Capitolo: Vincolo Bilancio: Vincolo Tesoreria:					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
1.03.02.11.006	1.2	124		2021	0
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
2000154	€ 1.560,00	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: NAPOLITANO GIOVANNI - Progressivo Fornitore: 4267
Codice Fiscale: NPLGNN58A09G242L P.Iva: 00625960646

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
1152	1.560,00	2025

DESCRIZIONE CREDITORE

NAPOLITANO GIOVANNI

Avella (AV), 14/11/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Nicola Montuori

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 14/11/2025

Il Responsabile del Servizio
f.to Avv. Massimiliano Sorriento

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 14/11/2025 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 1128, e vi rimarrà fino al 29/11/2025;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 649 del 14/11/2025;

Oggetto: GIUDIZIO CIVILE R.G. N. 4427/2020 INNANZI IL TRIBUNALE CIVILE DI AVELLINO TRA LA SOCIETA' GEOSYS INFORMATICA E SERVIZI PER IL TERRITORIO S.R.L. E IL COMUNE DI AVELLA. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI IN FAVORE DELL'AVV. GIOVANNI NAPOLITANO. PROVVEDIMENTI.

Avella (AV), 14/11/2025

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to Avv. Massimiliano Sorriento